

ตามคำขอ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคารที่ขอตั้งโรงรับจำนำ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุเดียวกัน จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๓/๒๕๖๐)

๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

การที่ข้อ ๑๕ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑)ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่บรรจุก๊าซ โดยให้เขตสถานีบริการแห่งหนึ่งต้องห่างจากเขตสถานีบริการแห่งอื่น ๆ และเขตสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ฝั่งถนนสาธารณะหรือทางหลวงสายเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระจายของก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนเพลิงที่เกิดจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงลุกลามไปยังสถานีบริการก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงอีกแห่งหนึ่งไม่ว่าจะตั้งอยู่ฝั่งถนนเดียวกันหรือฝั่งถนนตรงข้ามกัน เพราะก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนเพลิงที่เกิดจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมิได้ลุกลามไปตามถนนเฉพาะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา แต่ลุกลามไปได้ทั้งสองฝั่งของถนนเป็นวงกว้าง จึงจำต้องวัดระยะปลอดภัยรวมถึงถนนฝั่งตรงข้ามด้วย ดังนั้น เมื่อสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของผู้รับใบอนุญาตตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปตท.) โดยมีระยะห่างกันเพียง ๓๐ เมตร กรณีจึงถือว่า เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของผู้รับใบอนุญาตอยู่ห่างจากเขตสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปตท.) โดยมีลักษณะและระยะเพื่อความปลอดภัยน้อยกว่า ๕๐ เมตร ซึ่งขัดกับข้อ ๑๕ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)ฯ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวก่อสร้างสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) บริเวณข้างต้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีจำนวนเจ็ดสิบห้ารายเป็นราษฎรอาศัยอยู่ในตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน



อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. (ผู้ร้องสอด) ก่อสร้างสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) บริเวณเขตพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบห้ารายอาศัยอยู่ โดยมีได้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบที่เป็นชุมชนหนาแน่น มีผู้พักอาศัยและประกอบการพาณิชย์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะมีเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ทันนัก หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงจะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินมากมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบห้ารายได้ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า การอนุญาตก่อสร้างสถานบริการก๊าซดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบห้ารายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในเขตพื้นที่พิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่บรรจุก๊าซตามข้อ ๑๕ (๑)^{๑๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑)^{๑๘} ที่กำหนดว่า เขตสถานบริการแห่งหนึ่งต้องห่างจากเขตสถานบริการแห่งอื่น ๆ และเขตสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ฝั่งถนนสาธารณะหรือทางหลวงสายเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานบริการต้องห่างจากอาคารของสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร เว้นแต่อาคารของสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรือสนามกีฬาจะมีขึ้นภายหลังที่ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการบรรจุก๊าซได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามข้อ ๓ แล้ว ในกรณีที่เป็นสถานบริการเพื่อการจำหน่าย เขตสถานบริการ

^{๑๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

ข้อ ๑๕ สถานบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางบกต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดังนี้

(๑) เขตสถานบริการแห่งหนึ่งต้องห่างจากเขตสถานบริการแห่งอื่น ๆ และเขตสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่บนฝั่งถนนสาธารณะหรือทางหลวงสายเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร และผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานบริการต้องห่างจากอาคารของสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร เว้นแต่อาคารของสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์หรือสนามกีฬาจะมีขึ้นภายหลังที่ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการบรรจุก๊าซได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามข้อ ๓ แล้ว

ในกรณีที่เป็นสถานบริการเพื่อการจำหน่าย เขตสถานบริการที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกต้องอยู่ติดถนนสาธารณะหรือทางหลวง ซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกต้องอยู่ติดถนนสาธารณะหรือทางหลวง ซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ประกอบกับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)ฯ ระบุว่า เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการบรรจุก๊าซ ภาชนะบรรจุก๊าซ การตั้ง การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรจุก๊าซ และมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซ การจำหน่ายก๊าซ การเก็บก๊าซ และการใช้ก๊าซ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขโดยยกเลิกกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับ นั้นเสีย และออกกฎกระทรวงขึ้นใหม่เพื่อให้มีความปลอดภัยในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้นและป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ บันทึกหลักการและเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ระบุว่า เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการบรรจุก๊าซตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) บางข้อไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ เห็นได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะความปลอดภัยของสถานที่ตั้งเขตสถานบริการที่บรรจุก๊าซให้แกยานพาหนะทางบกให้ต้องมีระยะห่างจากเขตสถานบริการแห่งอื่น ๆ หรือเขตสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ฝั่งถนนสาธารณะหรือทางหลวงสายเดียวกันไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานบริการต้องห่างจากอาคารของสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรือสนามกีฬาไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยมีความมุ่งหมายให้เขตสถานบริการก๊าซหรือเขตสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะตั้งอยู่ฝั่งถนนเดียวกันหรือฝั่งถนนตรงข้ามย่อมต้องมีระยะห่างกันเพื่อความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานบริการต้องห่างจากอาคารของสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรือสนามกีฬาไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยมีได้มุ่งหมายเพียงแต่กำหนดระยะห่างของสถานที่ตั้งระหว่างเขตสถานบริการก๊าซหรือเขตสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะที่ตั้งอยู่ฝั่งถนนเดียวกันเท่านั้น เนื่องจากระยะปลอดภัยมีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระจายของก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนเพลิงที่เกิดจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงลุกลามไปยังสถานบริการก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงอีกแห่งหนึ่งตลอดจนมิให้ลุกลามไปถึงสถานที่สำคัญตามที่กำหนด เนื่องจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนเพลิงที่เกิดจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงมิได้ลุกลามไปตามถนนเฉพาะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา แต่ลุกลามไปได้ทั้งสองฝั่งของถนนเป็นวงกว้าง จึงจำต้องวัดระยะปลอดภัยรวมถึงถนนฝั่งตรงข้ามด้วย อีกทั้ง หากจะตีความคำว่า ฝั่งถนนสาธารณะหรือทางหลวงสายเดียวกัน



ให้หมายความจำกัดเพียงถนนฝั่งซ้ายทางหรือฝั่งขวาทาง ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอันเป็นฝั่งเดียวกันเท่านั้น กฎหมายก็ต้องบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งดังเช่นในข้อ ๑๕ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)ฯ ที่กำหนดว่า จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกของสถานบริการต้องไม่อยู่ตรงโค้งของถนนสาธารณะหรือทางหลวงตามลักษณะและหลักเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการกำหนด และต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งของถนนสาธารณะหรือทางหลวงดังกล่าว หรือจุดเริ่มโค้งของทางแยกซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ทางแยกนั้นให้หมายถึงถนนสาธารณะ หรือทางหลวงที่มีความกว้างตั้งแต่ ๘ เมตร ขึ้นไป และมีความยาวจากปากทางแยกตั้งแต่ ๒๐๐ เมตร ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงจุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกของสถานบริการต้องไม่อยู่ตรงโค้ง และต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งของถนนสาธารณะหรือทางหลวง หรือจุดเริ่มโค้งของทางแยก ซึ่งเป็นธรรมดาที่ทางแยกดังกล่าวกับทางเข้าออกของสถานบริการต้องอยู่บริเวณถนนฝั่งเดียวกันและต้องห่างกันไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ดังนั้น ข้อ ๑๕ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)ฯ จึงเป็นการกำหนดระยะเพื่อความปลอดภัยของสถานที่ตั้งสถานบริการที่บรรจุก๊าซกับสถานบริการแห่งอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้งสถานบริการที่บรรจุก๊าซเป็นสำคัญ ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักการเหตุผลและเจตนารมณ์แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว เห็นได้ว่า มีความมุ่งหมายที่จะกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อขจัดต้นเหตุอัคคีภัยและอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการประกอบกิจการมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การพิจารณาลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จึงต้องพิจารณาให้ครอบคลุมและรอบด้านโดยคำนึงถึงระยะเพื่อความปลอดภัยของการกำหนดเขตสถานบริการทั้งที่อยู่บริเวณถนนฝั่งเดียวกันและถนนฝั่งตรงข้ามซึ่งต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้จากหนังสือสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ชี้แจงตามคำสั่งศาลแล้วเห็นว่า สถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของผู้ร้องสอดตั้งอยู่ฝั่งทางหลวงตรงข้ามกับสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปตท.) บ้านด่านลานหอย ซึ่งห่างกันมีระยะเพียง ๓๐ เมตร ปรากฏตามแผนผังแสดงระยะห่างจากสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของผู้ร้องสอดกับสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปตท.) กรณีจึงถือว่า เขตสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของผู้ร้องสอดอยู่ห่างจากเขตสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปตท.) โดยมีลักษณะและระยะเพื่อความปลอดภัยน้อยกว่า ๕๐ เมตร ซึ่งขัดกับข้อ ๑๕ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องสอด



ก่อสร้างสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) บริเวณดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสถานบริการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในเขตพื้นที่ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๕/๒๕๖๐)



บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจและหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจเพื่อกำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ การที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ โดยให้บรรจุและจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารอยู่แล้วตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเสนอ โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางให้เหตุผลว่า เพื่อให้การจัดระเบียบรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ซึ่งได้พิจารณาปริมาณผู้โดยสาร เงื่อนไขที่เห็นควรปรับปรุงจำนวนเที่ยว จำนวนรถเดิมที่ขอปรับปรุง ปริมาณผู้โดยสารที่เหมาะสมต่อเที่ยวสำหรับรถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) และความเห็นของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะนายทะเบียนกลาง ประกอบแล้ว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และแม้จะมีเส้นทางระยะสั้น ๆ ที่ทับซ้อนกับเส้นทางของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ รายอื่น ก็เป็นสิทธิของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้บริการ



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๕๐๙ เส้นทางวงกลมหมู่บ้านภูมิทวีแลนด์-เพชรเกษม ๑๑๒-เพชรเกษม ๑๑๔ และสายที่ ๑๔๕๓ หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย ๔-ซอยโรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรม ต่อมา กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เสนอเรื่องการกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยว จำนวนรถ และเวลาการเดินรถ เส้นทางหมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๑๒๔ ตลาดบางแค-โรงเรียนศึกษานารี ๒ ซึ่งบริษัท ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ เพื่อรับรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเข้าร่วมเดินรถ ต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ปรับปรุงเส้นทางและปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเส้นทางดังกล่าวทับซ้อนกับเส้นทางสายที่ ๑๕๐๙ ระยะทาง ๐.๓ กิโลเมตร บนถนนเพชรเกษม และเงื่อนไขการเดินรถช่วงตลาดหนองแขม-โรงเรียนศึกษานารี ๒ ทำให้มีรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเข้าร่วมในเส้นทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายที่ ๑๑๒๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และทับซ้อนเส้นทางสายที่ ๑๔๕๓ ระยะทาง ๑.๖ กิโลเมตร บนซอยเพชรเกษม ๘๑ และบนถนนเพชรเกษม โดยมีรถยนต์สี่ล้อเล็กที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๑ คันเป็น ๙๓ คัน และเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งโดยวิ่งได้มากกว่าเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติดังกล่าวและการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนรถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย มีรายได้ลดลง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการบรรจุรถและการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะนายทะเบียนกลางได้ดำเนินการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้กำหนดเส้นทางเดินรถขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่ทับกับเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดี เพราะส่วนที่ทับกันเป็นระยะทาง ๐.๓ กิโลเมตร และ ๑.๖ กิโลเมตร ในเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นั้น เป็นเส้นทางเดินรถเดิมที่ทับกันอยู่ก่อนแล้ว แต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ รับรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเข้าร่วมเดินในเส้นทางเดินรถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพิ่มขึ้นจาก ๑๑ คัน เป็น ๙๓ คัน (เพิ่มอีก ๘๒ คัน) ตามมติที่ประชุมทั้ง ๓ ครั้ง โดยสืบเนื่องมาจากกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีนโยบายในการแก้ไขปัญหารถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างซึ่งเป็นรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗)



ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ฯ และข้อ ๖ (๒)^๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ฯ ซึ่งรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างดังกล่าวมีจำนวนมาก มีการจัดเดินรถออกนอกท้องที่ที่ได้รับใบอนุญาต บางส่วนมีการจัดเก็บค่าโดยสารเป็นรายบุคคล และทำการเดินรถในลักษณะรถโดยสารประจำทางไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาตเกิดความขัดแย้งกับรถโดยสารประจำทางและปัญหาการร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาคือที่ประชุมเห็นชอบ คือ ให้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่เดินรถทับเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ ให้บริษัทเอกชนรับเข้าร่วมประกอบการขนส่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมได้เจรจากับบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ ในเส้นทางต่าง ๆ ที่ถูกทับซ้อน เพื่อรับรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่เดินรถผิดกฎหมายเข้าร่วมเดินรถ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการขนส่งได้ให้ความร่วมมือแสดงความประสงค์ จำนวน ๔ เส้นทาง หนึ่งใน ๔ เส้นทางดังกล่าว คือ สายที่ ๑๑๒๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ สายที่ ๑๕๐๙ และสายที่ ๑๔๕๓ ไม่ได้แสดงความประสงค์ขอรับรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างผิดกฎหมายเข้าร่วมเดินรถแต่อย่างใด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติอนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๑๒๔ ตลาดบางแค-ถนนสายที่ ๔ บางบอน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพื่อรับรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเข้าร่วมเดินรถโดยปรับปรุงสายที่ ๑๑๒๔ จากเดิมเป็นตลาดบางแค-โรงเรียนศึกษานารี ๒ และให้มีการเดินรถตัดช่วงตลาดหนองแขม-โรงเรียนศึกษานารี ๒ กำหนดให้ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) จำนวน ๑๑ คัน เดินรถขึ้นตัววันละ ๖ เที่ยวต่อคัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอให้พิจารณาเพิ่มรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างในเส้นทางอีก ๓ ครั้ง คือ ๑. ตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ขอเพิ่มจำนวน ๓๙ คัน ๒. ตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขอเพิ่มจำนวน ๓๐ คัน และ ๓. ตามหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ขอเพิ่มจำนวน ๑๓ คัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาและนำเสนอข้อมูลขออนุมัติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

^๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๖ สหกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ไม่นำรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะในจังหวัดอื่นและรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างดังกล่าวได้มีการแจ้งการย้ายเข้ามาในกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๖ ภายหลังวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ มาประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร

ฯลฯ

ฯลฯ



รวม ๓ ครั้ง โดยในการนำเสนอข้อมูลทั้งสามครั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำเสนอข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร เจื่อนไขที่เห็นควรปรับปรุง ตารางแสดงจำนวนเที่ยวจำนวนรถเดิมที่ขอปรับปรุง และที่เห็นควร รวมทั้งการคำนวณปริมาณผู้โดยสารที่เหมาะสมต่อเที่ยวสำหรับรถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะนายทะเบียนกลางต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒)^๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ พิจารณาแล้วอนุมัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เสนอ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยอิสระและโดยชอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏ และเป็นการถือปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว หาได้เป็นการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย และวินิจฉัยสั่งการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่เพียงพอไม่ นอกจากนั้น แม้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ รับรถยนต์สี่ล้อเล็กมารับจ้างจำนวน ๘๒ คัน เข้าร่วมเดินในเส้นทางของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะมีส่วนที่ทับซ้อนกับเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีเดินรถอยู่ในเส้นทางสายที่ ๑๕๐๙ เป็นระยะทาง ๐.๓ กิโลเมตร และในเส้นทางสายที่ ๑๔๕๓ เป็นระยะทาง ๑.๖ กิโลเมตร แต่ผู้โดยสารก็เป็นคนละกลุ่มกันเพราะมีต้นทางและปลายทางที่แยกกันอย่างชัดเจน ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางในระยะใกล้ ๆ ซึ่งมีเส้นทางทับซ้อนกันระหว่างเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในระยะสั้น ๆ ดังกล่าว ก็เป็นสิทธิของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้บริการจากรถของผู้ฟ้องคดีหรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ตามความสะดวก และเหมาะสมหรือการให้บริการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในฐานะผู้บริโภค ประกอบกับรถที่เข้ามาเดินร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดังกล่าวก็เป็นรถที่วิ่งอยู่ก่อนแล้วในเส้นทางดังกล่าว เพียงแต่เมื่อมีการจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องไปเดินรถร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีรถเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม จากเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีหาได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติดังกล่าวไม่ ดังนั้นมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะ

^๒ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.ลข

๑.ลข

(๒) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ

๑.ลข

๑.ลข



นายทะเบียนกลางตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ ได้ดำเนินการบรรจุและจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามมติดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๑๒/๒๕๖๐)

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

การใช้อำนาจของเจ้าท่าในการออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เป็นการใช้อำนาจทางปกครองบังคับกับผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้กระทำการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คู่กรณีจึงหาได้มี “สิทธิ” ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือจากการได้รับอนุญาต อันอาจถูกกระทบตามนัยของมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้อย่างใดไม่ และหากปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารบ้านพักรับรอง

^๓ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๖ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นนายทะเบียนกลางมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งระหว่างจังหวัดและการขนส่งระหว่างประเทศ



สำหรับนักท่องเที่ยว สะพานโครงสร้างไม้ และชานตากอากาศปักเสา ค.ส.ล. โดยไม่มีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างและการล่องลำที่อนุญาตได้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ รวมทั้งท่าลาดคอนกรีตที่ปลูกสร้างล่องลำเข้าไปในทะเลก็ไม่ได้มีลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นคานเรือตามที่กฎหมายกำหนด เพียงแต่มีเพื่อนำเรือคายัคที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและเรือยนต์ขนาดเล็กลากขึ้นลงทะเลเท่านั้น จึงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน ดังนั้น เจ้าท่าจึงย่อมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๖ สาขาตราด ตรวจสอบพบว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของล่องลำเข้าไปในทะเลลักษณะเป็นอาคารบ้านพักรับรอง (ห้องพัก) โครงสร้างเป็นไม้ สะพานทางเดินโครงสร้างไม้ เชื่อมต่อระหว่างอาคารบ้านพัก และชานตากอากาศ ปักเสาคอนกรีตพื้นไม้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำยอมรับว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะหมาก กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ได้ปลูกสร้างบ้านพักรับรอง และชานตากอากาศล่องลำลำแม่น้ำเข้าไปในทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าจริง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด (หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๖ สาขาตราด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี โดยในชั้นพิจารณาของศาลจังหวัดตราด ผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพว่าได้ปลูกสร้างบ้านพักรับรองโครงสร้างไม้ จำนวน ๑๖ หลัง สะพานทางเดินโครงสร้างไม้ จำนวน ๕ สะพาน ชานตากอากาศปักเสา ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง คิดเป็นเนื้อที่ ๖๖๖ ตารางเมตร ล่องลำเข้าไปในทะเลภายในน่านน้ำไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ศาลจังหวัดตราดจึงมีคำพิพากษาลงโทษปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๖๖,๕๐๐ บาท ฐานปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำเข้าไปในทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบพบว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาดังกล่าวยังคงอยู่และใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจห้องพัก อีกทั้งยังตรวจพบสิ่งปลูกสร้างล่องลำเข้าไปในทะเลเพิ่มขึ้นในบริเวณเดียวกันอีก ๑ รายการ



ลักษณะเป็นท่าลาดคอนกรีตยื่นล้าเข้าไปในทะเล ใช้สำหรับนำเรือขึ้นลงทะเล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว แต่รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้ว มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างล้งล้าเข้าไปในทะเลภายในนาน้ำไทยออกไปภายในเวลาที่ศาลกำหนด หากผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอน โดยผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายไม่ได้ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ล้งล้าเข้าไปในทะเลทั้งหมดนับแต่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้รื้อถอนจนกว่าจะมีการรื้อถอนแล้วเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แล้วเห็นได้ว่า ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล้งล้าเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต เจ้าท่าย่อมอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอน หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ยังไม่ปรากฏว่ามีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นตามคำสั่งของเจ้าท่า

^๔ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอน หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าท่าปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้



เจ้าทำก็ยังมีอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ดังนั้น การใช้อำนาจของเจ้าทำดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองบังคับกับผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้กระทำการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คู่กรณีจึงหาได้มี “สิทธิ” ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือจากการได้รับอนุญาตอันอาจถูกกระทบตามนัยของมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้อย่างใดไม่ เจ้าทำจึงอาจออกคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพในคดีอาญาต่อศาลจังหวัดตราดในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ว่าได้ปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปในทะเลภายในน่านน้ำไทย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงหาได้มี “สิทธิ” ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือจากการได้รับอนุญาตที่จะได้รับการยกเว้น ผ่อนผันหรือกล่าวอ้างที่จะไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าทำมีอำนาจอนุญาตให้ปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำได้ตามข้อ ๔^๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓

^๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ข้อ ๔ ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่ฟังอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้

(๑) ทำเทียมเรือ

ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลงมีช่องโปร่งระหว่างเสาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ข. พื้นทำเทียมเรือในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทึบตลอดให้มีช่องว่างเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน้ำได้ทำได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนพื้นทำเทียมเรือ นอกจากสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นอันเป็นส่วนประกอบของทำเทียมเรือนั้น
ค. ปลายสุดของทำเทียมเรือต้องไม่เกินแนวน้ำลึกหน้าท่าเมื่อน้ำลงต่ำสุดลึกกว่าอัตราकिनน้ำลึกเต็มที่ของเรือที่เข้าเทียบท่าตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของความกว้างของแม่น้ำ
ง. ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเป็นแนวตรงยื่นจากฝั่ง
จ. ทำเทียมเรือที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั้นการที่ประชาชนจะใช้สอย หรือเดินผ่านชายหาด

(๒) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ

ก. สะพานปรับระดับต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงทั้งสองด้าน และความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑:๒ เมื่อน้ำลงต่ำสุด
ข. โป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมีอัตราการลอยตัวสูงโดยเมื่อรับน้ำหนักสูงสุดแล้วพื้นของโป๊ะเทียบเรือต้องอยู่สูงจากระดับน้ำไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่เรือเทียบและส่วนที่ติดกับสะพานปรับระดับ



(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ นั้น ต้องมีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือ สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง ท่อหรือสายเคเบิล เชื้อนก้นน้ำเขาะ คานเรือ และโรงสูบน้ำเท่านั้น แต่หากเป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำแม่น้ำที่ไม่มีลักษณะดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าเป็นการเฉพาะราย โดยเจ้าท่าต้องพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ำแม่น้ำได้เพียงเท่าที่จำเป็น และสมควรเฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำแม่น้ำนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายทางน้ำ หรือทำให้ทางน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อ การเดินเรือ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลประโยชน์ของประชาชนตามข้อ ๕^๗ ประกอบกับข้อ ๗^๘ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

(๓) สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง

ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้เกิดทิศทางกระแสน้ำเปลี่ยนแปลง

ข. ต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๔) ท่อหรือสายเคเบิล

ก. การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ต้องฝังท่อหรือสายเคเบิลใต้พื้นดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยมีให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรือสายเคเบิลพุดขึ้นมาเหนือพื้นดิน

ข. การปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และการปักเสา วางท่อน้ำประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปักเสาให้ชิดแนวขอบฝั่งมากที่สุด เพื่อมิให้เกิดขวางทางเดินเรือ

(๕) เชื้อนก้นน้ำเขาะ

ก. ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่องน้ำ ตลิ่ง และบริเวณข้างเคียง

ข. ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวฝั่งเดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในน้ำให้มีเฉพาะส่วนที่จำเป็น

ค. ความลาดชันของเชื้อนก้นน้ำเขาะไม่เกิน ๑:๓ โดยแนวสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน สำหรับบริเวณลำน้ำที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เชื้อนก้นน้ำต้องมีลักษณะตั้งตรงและไม่มี ความลาดชันยื่นออกมา

(๖) คานเรือ

แนววางรองรับเรือต้องยาวยื่นจากฝั่งเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่คานเรือนั้นจะสามารถรับซ่อม ทำได้ในเวลาน้ำลงต่ำสุด

(๗) โรงสูบน้ำ

ก. โรงที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด

ข. การต่อท่อสูบน้ำ เมื่อต่อเชื่อมกับเครื่องสูบน้ำแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาชของโรงสูบน้ำจนถึงพื้นดิน แล้วจึงวางนอนไปตามแนวพื้นดินใต้น้ำ และปลายท่อต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

^{๗-๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๔๖

ข้อ ๕ เจ้าท่าอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำแม่น้ำที่ไม่มีลักษณะตามข้อกำหนดในข้อ ๔ เป็นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุญาตแล้วให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการล่วงล้ำแม่น้ำนั้น ในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำแม่น้ำมีดังต่อไปนี้



ดังนั้น เมื่อสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นอาคารบ้านพักรับรองสำหรับนักท่องเที่ยว สะพานโครงสร้างไม้ และชานตากอากาศปีกเสา ค.ส.ล. โดยไม่มีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้าง และการล่องลำที่อนุญาตได้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ รวมทั้ง ทำลาดคอนกรีตซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะการใช้ประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี ไม่มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นคานเรือตามที่กฎหมายกำหนด เพียงแต่นำเรือคายัคที่ให้บริการนักท่องเที่ยว และเรือยนต์ขนาดเล็กลากขึ้นลงทะเลเท่านั้น จึงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาต ให้ปลูกสร้างได้ตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยอมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทยฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด ดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลา ที่กำหนดได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดี รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่องลำเข้าไปในทะเลภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จึงเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่องลำเข้าไป ในทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทยฯ โดยได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า ตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๖๙๔/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

(๑) ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำแม่น้ำต้องไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือทำให้ทางน้ำ เปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๒) อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำแม่น้ำที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ต้องมีลักษณะของอาคารและการล่องลำ ที่ฟังอนุญาตได้ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕

(๓) อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำแม่น้ำที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีประกาศของกรมเจ้าท่า ห้ามปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำแม่น้ำ ประกาศดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๔) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่องลำลำแม่น้ำ ให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็น และสมควรเฉพาะตามวัตถุประสงค์ ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่องลำลำแม่น้ำนั้น

(๕) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่องลำลำแม่น้ำ ต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมือง



ตามข้อ ๓๒ (๒)^๙ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้เป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ แต่โดยที่เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม^{๑๐} และวรรคหก^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ มีคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๓๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งแทน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และเมื่อในการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวได้มีการพิจารณาคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต หนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พร้อมให้เหตุผลในการวินิจฉัยครบถ้วนแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

^๙ กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถ้ากฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ในกระทรวงที่มีการแบ่งกลุ่มภารกิจให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในกลุ่มภารกิจให้เป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ และให้อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น



เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ จริง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากทะเลภายใน ระยะเวลาที่ศาลกำหนด และหากผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มอบหมายเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเพื่อการรื้อถอนนั้นตามคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

พิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำ เข้าไปในทะเลตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ฟ้องคดีไม่รื้อถอนภายในกำหนด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการให้มีการรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรื้อถอนทั้งหมด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๕/๒๕๖๐)

เทศบาลแม้จะใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ของตน แต่การกระทำดังกล่าวต้องกระทำภายใต้หลักแห่งความชอบ ด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งเลียบบคลองรูกล้ำ ทางน้ำชลประทานของเทศบาล เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตจากนายช่างชลประทาน ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งเป็น คุณสมบัติของนายช่างชลประทานที่จะพิจารณาอนุญาตหากเห็นว่าการรูกล้ำทางน้ำ ชลประทานนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการชลประทานและไม่เป็นการกีดขวางทางน้ำ ชลประทานตามวัตถุประสงค์ของการสร้างคลองชลประทาน เทศบาลจึงต้องขออนุญาต ก่อนดำเนินการก่อสร้าง การที่เทศบาลได้ทำการก่อสร้างเขื่อนรูกล้ำทางน้ำชลประทาน เข้าไปมากกว่าแนวเขตการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งเดิมโดยไม่ได้ขออนุญาต อันส่งผลให้

^{๒๒} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือลำน้ำ ในน้ำ และได้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า

ฯลฯ

ฯลฯ



การไหลของน้ำลดลง กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น ไม่ว่าการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่หรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อเป็นการก่อสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เทศบาลก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวและให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทางน้ำชลประทาน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คลองพระพิมลราชาได้รับการกำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ทางน้ำที่ใช้ในการคมนาคม แต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วยเฉพาะภายในเขตที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทานตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ซึ่งต่อมาได้มีการโอนพื้นที่รับผิดชอบในการดูแลทางน้ำชลประทานคลองพระพิมลไปให้โครงการชลประทานนนทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลแทน โดยที่ผ่านมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลได้อนุญาตให้เทศบาลเมืองบางบัวทอง (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันตลิ่งเลียบบคลองพระพิมลราชา ช่วงที่ ๑ ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งเลียบบคลองพระพิมล ช่วงที่ ๒ ต่อ ตั้งแต่จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองถึงเขื่อนกันตลิ่งของโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ความยาว ๒๑๔ เมตร โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวก่อนได้รับอนุญาตและเป็นการก่อสร้างรุกล้ำทางน้ำชลประทาน จึงไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวออกจากทางน้ำชลประทาน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งข้างต้น แต่อธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เห็นชอบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนที่พิพาท รวมทั้งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำทางน้ำชลประทาน และอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนที่พิพาทต่อไป



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตนตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่การกระทำดังกล่าวย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักแห่งความชอบด้วยกฎหมายด้วย ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างรูก้ำทางน้ำเป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตจากนายช่างชลประทานตามมาตรา ๒๓^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ จึงเป็นดุลพินิจของนายช่างชลประทานที่จะพิจารณาอนุญาตหากเห็นว่าการรูก้ำทางน้ำชลประทานนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการชลประทาน และไม่เป็นการกีดขวางทางน้ำชลประทานตามวัตถุประสงค์ของการสร้างคลองชลประทาน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คลองพระพิมลราชาเป็นทางน้ำที่ใช้ในการคมนาคม รวมถึงการชลประทานและการระบายน้ำ อีกทั้งยังเป็นทางระบายน้ำสายหลักเพื่อระบายน้ำออกสู่มแม่น้ำเจ้าพระยา คลองพระพิมลราชาจึงมีความสำคัญในด้านการระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำและคลองต่าง ๆ อีกหลายสาย การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งเลียบคลองพระพิมลราชา (ช่วงที่ ๒) รูก้ำทางน้ำชลประทาน ระยะตั้งแต่ ๒.๐๐-๕.๕๐ เมตร และเป็นการรูก้ำทางน้ำชลประทานมากกว่าแนวเขตการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งเดิม ทำให้พื้นที่ระบายน้ำบางส่วนถูกจำกัดลง ส่งผลทำให้การไหลของน้ำลดลง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานนนทบุรี เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในที่ประชุมแล้วว่า หากก่อสร้างตามแบบที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้ และระหว่างก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ๒ ครั้ง รวมทั้งได้ประสานให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแบบแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยและดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ราษฎรในพื้นที่ได้มีหนังสือร้องเรียนการก่อสร้างเขื่อนและถมดินรูก้ำที่สาธารณประโยชน์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จึงเห็นได้ว่า

^{๓๓} พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๔} พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง หรือปลูกปักสิ่งใด หรือทำการเพาะปลูก รูก้ำทางน้ำชลประทาน ขานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน นอกจากที่ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว เมื่อโจทก์ร้องขอให้ศาลสั่งให้รื้อถอนสิ่งที่รูก้ำนั้นด้วย

ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันภัยอันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมีอำนาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สิ่งรูก้ำพ้นไปจากทางน้ำชลประทาน ขานคลอง เขตคันคลองหรือเขตพนังได้



ไม่ว่าการก่อสร้างเขื่อนที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่หรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อการก่อสร้างเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนที่พิพาทดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากทางน้ำชลประทาน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งเลียบคลองพระพิมลราชา (ช่วงที่ ๒) และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากทางน้ำชลประทาน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗๔/๒๕๖๐)

แม้ว่าตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กำหนดให้เจ้าท่าอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ไม่มีลักษณะตามข้อกำหนดในข้อ ๔ เป็นการเฉพาะรายได้ แต่กรอการใช้ดุลพินิจในการที่เจ้าท่าจะอนุญาตให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำเป็นการเฉพาะรายได้ ยังคงต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะและการใช้ประโยชน์ทำนองเดียวกันกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดไว้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงข้างต้น

การรื้อศาลาทำน้ำ ซึ่งเดิมมีโครงสร้างทำด้วยไม้ทั้งหลัง หลังคามุงกระเบื้อง ออกทั้งหมด แล้วทำการก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยมีโครงสร้างต่อม่อและพื้นทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างหลังคาทำด้วยไม้ มุงกระเบื้อง ถือไม่ได้ว่าเป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิมอันจะถือเป็นการซ่อมแซมศาลาทำน้ำเดิม ผู้ที่จะดำเนินการดังกล่าวจึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ก่อน จึงจะทำการปลูกสร้างได้ กรณีจึงฟังได้ว่า ศาลาทำน้ำดังกล่าวปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและเมื่อศาลาทำน้ำนี้เป็นอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำที่เจ้าท่าไม่สามารถอนุญาตได้ การที่เจ้าท่ามีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรื้อถอนศาลาทำน้ำออกไปจากแม่น้ำจึงชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยซื้อมาจากบุคคลอื่น ซึ่งด้านที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามีศาลาทำน้ำทำด้วยไม้ ต่อมา ศาลาไม้ดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ลงวันที่ ๘ กันยายน

